

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 "을에게 갑 소유 자동차를 팔라고 대리권을 주었다"고 친구 병에게 말했습니다. 병은 을이 갑의 대리인이라고 믿고 자동차를 구매하기로 했습니다. 그러나 을은 실제로 갑으로부터 대리권을 받지 않았습니다. 병은 나중에 을에게 대리권이 없다는 것을 알게 되었습니다.

【질문】 갑이 병에 대하여 "을에게 대리권을 수여했다"고 표시했을 때, 병이 어떤 경우에 갑에게 책임을 묻지 못하는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑이 병에게 대리권 수여를 표시했으나 병이 을이 대리권이 없음을 알았거나 알 수 있었을 경우 갑은 책임을 지지 않습니다. 이는 표현대리 성립 요건 중 제삼자의 선의성 (대리권 부존재 미지) 이 결여되었기 때문입니다. 따라서 병이 대리권 부존재를 인식했거나 과실로 모른 채 거래한 경우 갑의 책임은 발생하지 않습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 민법 제 125 조(대리권수여의 표시에 의한 표현대리) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 125 조(대리권수여의 표시에 의한 표현대리) 제삼자에 대하여 타인에게 대리권을 수여함을 표시한 자는 그 대리권의 범위내에서 행한 그 타인과 그 제삼자간의 법률행위에 대하여 책임이 있다. 그러나 제삼자가 대리권없음을 알았거나 알 수 있었을 때에는 그러하지 아니하다.
- 해설: 제삼자가 대리권 수여 표시를 믿고 거래하더라도 대리권이 없음을 알았거나 알 수 있었을 때는 표시한 자가 책임을 지지 않습니다. 이 조항은 대리권 수여의 외관을 믿은 선의의 제삼자를 보호하되, 악의나 중대한 과실이 있는 제삼자는 보호하지 않는다는 원칙을 담고 있습니다. 따라서 병이 을의 대리권 부존재를 알았거나 알 수 있었음을 입증하면 갑의 책임은 성립하지 않습니다.

【결론】

병이 을에게 대리권이 없음을 알았거나 알 수 있었을 때만 갑에게 책임을 묻지 못하며, 이는 병의 선의성 결여로 표현대리 요건이 충족되지 않기 때문입니다. 실무에서는 병이 대리권 부존재를 인지했거나 인지할 수 있었는지의 여부가 갑의 책임 유무를 가르는 핵심 쟁점이 됩니다. 갑은 병의 악의나 과실을 입증하여 책임 면책을 주장할 수 있습니다.

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증